P U T U S A N
Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT SYAHPUTRA ALIAS PUTRA**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/14 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Marelan Raya Lk. 25 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pegadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Lasma Sinambela, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan yang beralamat di Jalan Titi Pahlawan Nomor 1B Simpang Kantor, Medan Labuhan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA ALIAS PUTRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA ALIAS PUTRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop bergagang bambu;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan menjatuhkan putusan dibawah tuntutan Penuntut Umum atau diajatuhi pidana yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan juga permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dilakukan secara lisan terhadap pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dilakukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-104/Rp.9/Enz.2/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RAHMAT SYAHPUTRA ALIAS PUTRA** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Nusa Indah Pasar 8 Gg.Melati Lk.27 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M.Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa di Jl.Nusa Indah Pasar 8 Gg.Melati Lk.27 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki memperjualbelikan Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M.Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad menuju ke Jl.Nusa Indah Pasar 8 Gg.Melati Lk.27 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Jl.Nusa Indah Pasar 8 Gg.Melati Lk.27 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tohom Reymond, saksi M.Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad melakukan pengamatan dan kemudian melihat Terdakwa sedang duduk dikebun pisang dibelakang rumah warga. Selanjutnya saksi Fachri Muhammad berpura-pura membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan pada saat terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000,- dari saksi Fachri Muhammad, seketika saksi Fachri Muhamad berusaha mengamankan Terdakwa namun Terdakwa berusaha melarikan diri. Selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M.Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih berisi 2 (dua) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastic klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop bergagang bambu. Selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih berisi 2 (dua) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastic klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop bergagang bambu, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Heri (Dpo) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 064/POL-10009/2024 tanggal 05 Maret 2024, 2 (dua) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB: 1294/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **RAHMAT SYAHPUTRA ALIAS PUTRA** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Nusa Indah Pasar 8 Gg.Melati Lk.27 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"***, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M.Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa di Jl.Nusa Indah Pasar 8 Gg.Melati Lk.27 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki memperjualbelikan Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M.Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad menuju ke Jl.Nusa Indah Pasar 8 Gg.Melati Lk.27 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Jl.Nusa Indah Pasar 8 Gg.Melati Lk.27 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M.Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad melakukan pengamatan dan kemudian melihat Terdakwa sedang duduk dikebun pisang dibelakang rumah warga. Selanjutnya saksi Fachri Muhammad berpura-pura membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan pada saat terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000,- dari saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fachri Muhammad, seketika saksi Fachri Muhamad berusaha mengamankan Terdakwa namun Terdakwa berusaha melarikan diri. Selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi M.Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih berisi 2 (dua) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastic klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop bergagang bambu. Selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih berisi 2 (dua) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastic klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop bergagang bambu, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Heri (Dpo) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 064/POL-10009/2024 tanggal 05 Maret 2024, 2 (dua) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang ditandatangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang;
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB: 1294/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Sunardi,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 22.15 Wib Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di belakang rumah milik orang lain;
   - Bahwa Saksi bersama dengan Bima Citra Silaban, Tohom Reymond, M. Ali Akbar Purba dan Fachri Muhammad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jalan Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ada seorang laki-laki menjual narkotika jenis shabu yang bernama Rahmat Syahputra Alias Putra dan dijual secara eceran kepada para pemakai;
   - Bahwa dengan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi menuju ke Jalan Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dan sesampainya disana Saksi dan rekan Saksi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat lalu melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang duduk di kebun pisang di belakang rumah orang lain, lalu rekan Saksi yang bernama Fachri Muhammad mendatangi Terdakwa dan mencoba membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan memberikan uang sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi dan rekan lainnya menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut dan begitu Terdakwa tersebut menerima uang, lalu Fachri Muhammad langsung menangkap Terdakwa, namun Terdakwa berusaha lari dan kemudian Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalam kantong celana yang tergantung di jemuran yang posisinya di belakang tempat duduk sebelum Terdakwa ditangkap yang berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk sekop bergagang bambu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa berkomunikasi untuk transaksi shabu-shabu tersebut dan juga menemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya dan shabu akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Heri pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Tohom Reymond,** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 22.15 Wib Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di belakang rumah milik orang lain;

- Bahwa Saksi bersama dengan Bima Citra Silaban, Sunardi, M. Ali Akbar Purba dan Fachri Muhammad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jalan Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ada seorang laki-laki menjual narkotika jenis shabu yang bernama Rahmat Syahputra Alias Putra dan dijual secara eceran kepada para pemakai;
- Bahwa dengan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi menuju ke Jalan Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dan sesampainya disana Saksi dan rekan Saksi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat lalu melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang duduk di kebun pisang di belakang rumah orang lain, lalu rekan Saksi yang bernama Fachri Muhammad mendatangi Terdakwa dan mencoba membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi dan rekan lainnya menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut dan begitu Terdakwa tersebut menerima uang, lalu Fachri Muhammad langsung menangkap Terdakwa, namun Terdakwa berusaha lari dan kemudian Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalam kantong celana yang tergantung di jemuran yang posisinya di belakang tempat duduk sebelum Terdakwa ditangkap yang berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk sekop bergagang bambu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa berkomunikasi untuk transaksi shabu-shabu tersebut dan juga menemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya dan shabu akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Heri pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 064/POL-10009/2024 tanggal 05 Maret 2024 berupa 2 (dua) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Rahmat Syahputra Alias Putra, yang ditandatangani oleh Penaksir Almi Ambiya dan diketahui Mala Kartika, S.E. selaku Manajer Cabang dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1294/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmat Syahputra Alias Putra berupa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rahmat Syahputra Alias Putra** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Belawan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di kebun pisang yang ada di belakang rumah orang lain;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sedang duduk di kebun pisang di belakang rumah orang lain sambal menunggu pembeli narkotika jenis shabu dan tiba-tiba ada orang yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli narkotika jenis shabu dan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa terima dan orang tersebut mau menangkap Terdakwa sehingga Terdkawa lari dan masuk ke dalam rumah orang lain namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh beberapa orang petugas polisi lainnya;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang ada di dalam kantong celana yang tergantung di jemuran yang posisinya di belakang tempat duduk Terdakwa sebelum ditangkap dan dompet tersebut berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk sekop bergagang bambu;
- Bahwa petugas kepolisian juga menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa yang dipakai dalam kegiatan jual beli shabu-shabu tersebut, lalu ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Heri pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa untung dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih berisi: 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop bergagang bambu;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi- saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Belawan di Jalan Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di belakang rumah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian diantaranya Bima Citra Silaban, Sunardi, M. Ali Akbar Purba dan Fachri Muhammad dan Tohom Reymond karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jalan Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ada seorang laki-laki menjual narkotika jenis shabu yang bernama Rahmat Syahputra Alias Putra dan dijual secara eceran kepada para pemakai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dengan informasi tersebut petugas kepolisian menuju ke Jalan Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dan sesampainya disana petugas kepolisian melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat lalu melihat Terdakwa sedang duduk di kebun pisang di belakang rumah orang lain, lalu petugas kepolisian yang Fachri Muhammad mendatangi Terdakwa dan mencoba membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan petugas kepolisian lainnya menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut dan sewaktu Terdakwa tersebut menerima uang, lalu Fachri Muhammad langsung menangkap Terdakwa, namun Terdakwa berusaha lari dan kemudian petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalam kantong celana yang tergantung di jemuran yang posisinya di belakang tempat duduk sebelum Terdakwa ditangkap yang berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk sekop bergagang bambu;
- Bahwa selanjutnya dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa berkomunikasi untuk transaksi shabu-shabu tersebut dan juga menemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti shabu tersebut dari Heri pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada para pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rahmat Syahputra Alias Putra ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah atau melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah. Sedangkan melawan hukum memiliki makna melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang membedakan narkotika tersebut ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Belawan di Jalan Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di belakang rumah milik orang lain. Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian diantaranya Bima Citra Silaban, Sunardi, M. Ali Akbar Purba dan Fachri Muhammad dan Tohom Reymond karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jalan Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ada seorang laki-laki menjual narkotika jenis shabu yang bernama Rahmat Syahputra Alias Putra dan dijual secara eceran kepada para pemakai. Dengan adanya informasi tersebut petugas kepolisian lalu menuju ke Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nusa Indah Pasar 8 Gang Melati Lingk. 27 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dan sesampainya disana petugas kepolisian melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat lalu melihat Terdakwa sedang duduk di kebun pisang di belakang rumah orang lain, lalu petugas kepolisian yang Fachri Muhammad mendatangi Terdakwa dan mencoba membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan petugas kepolisian lainnya menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut dan sewaktu Terdakwa tersebut menerima uang, lalu Fachri Muhammad langsung menangkap Terdakwa, namun Terdakwa berusaha lari dan kemudian petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalam kantong celana yang tergantung di jemuran yang posisinya di belakang tempat duduk sebelum Terdakwa ditangkap yang berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk sekop bergagang bambu. Selanjutnya dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa berkomunikasi untuk transaksi shabu-shabu tersebut dan juga menemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 064/POL-10009/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Penaksir Almi Ambiya dan diketahui Mala Kartika, S.E. selaku Manajer Cabang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Rahmat Syahputra Alias Putra dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1294/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm.,Apt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan R. Fani Miranda, S.T. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmat Syahputra Alias Putra berupa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwwa Terdakwa memperoleh barang bukti shabu tersebut dari Heri pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada para pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tetapi Terdakwa membeli dan kemudian menjual kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara tersembunyi melalui peredaran gelap narkotika, untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya perlu pula dilihat dampak dari tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dan bisa merusak moral, kesehatan dan masa depan warga masyarakat, terlebih bagi generasi muda. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih berisi: 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop bergagang bambu;

adalah merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

adalah barang yang terkait dengan tindak pidana atau alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis sehingga dinyatakan dirampas untuk negara;

Kemudian barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

adalah merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sangat gencar memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan karena dapat membawa dampak buruk yang sangat besar di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Syahputra Alias Putra terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih berisi: 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop bergagang bambu;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
   - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
   - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William Frederick Soaloon, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	Erianto Siagian, S.H., M.H.
ttd	
Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)